[별표 3]

표장 사용허락서(제3조제1항제4호 및 제8조제1항 관련)

K-브랜드 국가인증상표 사용허락서

허락번호			
기업명		대표자명	
사용기간			

허락 세부내용

No.	브랜드명	상품・서비스명	대상국가	인증 기준	비고
1					

상품・서비스 상세정보

표장 사용 대상 상품 또는 서비스의 내용 및 범위

※ 표장 사용조건 및 표시방법은 뒷면 참조

위의 허락내용 및 사용조건에 따라 국가인증상표 사용을 허락합니다.

년 월 일

권리자 : 대한민국(지식재산처장)

전담기관 : 한국지식재산보호원장 (인)

표장의 사용조건

사용자는 다음 각 호의 조건을 모두 준수하여야 한다. (자세한 내용은 운영규정 참고)

가. 사용 대상 및 요건의 유지 (제4조・제5조・제7조)

1) 표장은 운영규정에 따른 정품으로서 허락된 상품・서비스에 한하여 사용한다.
2) 사용자는 신청적격 및 표장 사용요건을 허락기간 동안 계속 충족하여야 한다.
3) 허락 대상 상품은 대한민국 법령에 근거한 소관 인증기관의 인증 기준을 충족하여야 하며, 적용이 어려운 경우 운영규정 제5조제3항에 따른 인정 요건을 충족하여야 한다.
4) 상품에는 표장 사용허락 후 권리자가 정하는 정품인증기술이 적용되어야 한다.
5) 상품은 생산국 및 수출국에 해당 상품에 관한 상표가 출원 또는 등록되어 있어야 한다. 다만 해당 국가의 법령이나 심사 실무상 출원 또는 등록이 곤란한 사정이 있는 등 불가피한 사유가 있다고 권리자가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 허락범위 및 사용방식 준수 / 표장 표시 관련 (제6조・제8조・제10조・별표 1)

1) 표장은 사용허락서에 기재된 내용에 따른 범위 안에서만 사용하며, 사용자는 신청 시 제출・승인된 사용 방식・요건・표시조건의 준수를 보장하기 위한 관리체계를 유지한다.
2) 사용자 또는 위탁생산자에게 표장을 복제・재현 또는 재생산할 권한을 부여하지 않으며, 표장의 표시 위치・크기・색상・형식 및 문자표시 요소는 운영규정에 따른다.
3) 상품에 표장 사용 시 국내에서는 관련 원산지 표시 법령, 해외에서는 해당 국가의 현지 법률에 따른 원산지 표시를 하여야 한다.

다. 사용상태 확인・관리 및 자료제출 / 부적합 사용 시 보완・사용중단 의무 (제11조・별표 2・6)

1) 사용자는 운영규정 제11조에 따른 서면점검 및 현장 확인 요청에 협조하며, 정당한 사유 없이 이를 거부하는 경우 운영규정 제11조제7항에 따라 표장 사용의 허락이 종료될 수 있다.
2) 운영규정 또는 본 사용허락서의 사용조건을 위반하거나 사용료를 정해진 기일 내에 납부하지 아니한 경우 권리자는 위반의 경중에 따라 보완요구, 사용 제한, 사용 일시 정지 또는 사용의 허락 종료 조치를 할 수 있다.
3) 운영규정 제11조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 표장의 인쇄 또는 표시 등을 정한 기한 내에 제거하거나 보이지 않도록 소거하고 그 결과를 통보하여야 한다.
4) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 사용허락을 받은 사실이 확인되거나, 사용 일시정지 통보 후에도 위반사항을 보완하지 아니하는 등 운영규정에서 정한 사유가 발생한 경우 사용의 허락이 종료될 수 있다.
5) 사용 제한・일시 정지・허락 종료 또는 갱신 거절 등 운영규정에서 정한 조치에 이의가 있는 경우 통보받은 날부터 30일 이내에 운영규정 제13조에 따라 이의신청을 할 수 있다.

라. 허락기간・인증 기준 유지 및 갱신 (제12조)

1) 표장 사용허락기간은 사용허락서 발급일부터 2년이며, 갱신하려는 사용자는 허락기간 만료 2개월 전까지 권리자에게 갱신을 신청하여야 한다.
2) 허락기간 중 원용된 인증 기준의 유효기간이 만료되는 경우, 갱신 또는 연장을 증명하는 서류를 지체 없이 제출하여야 한다.